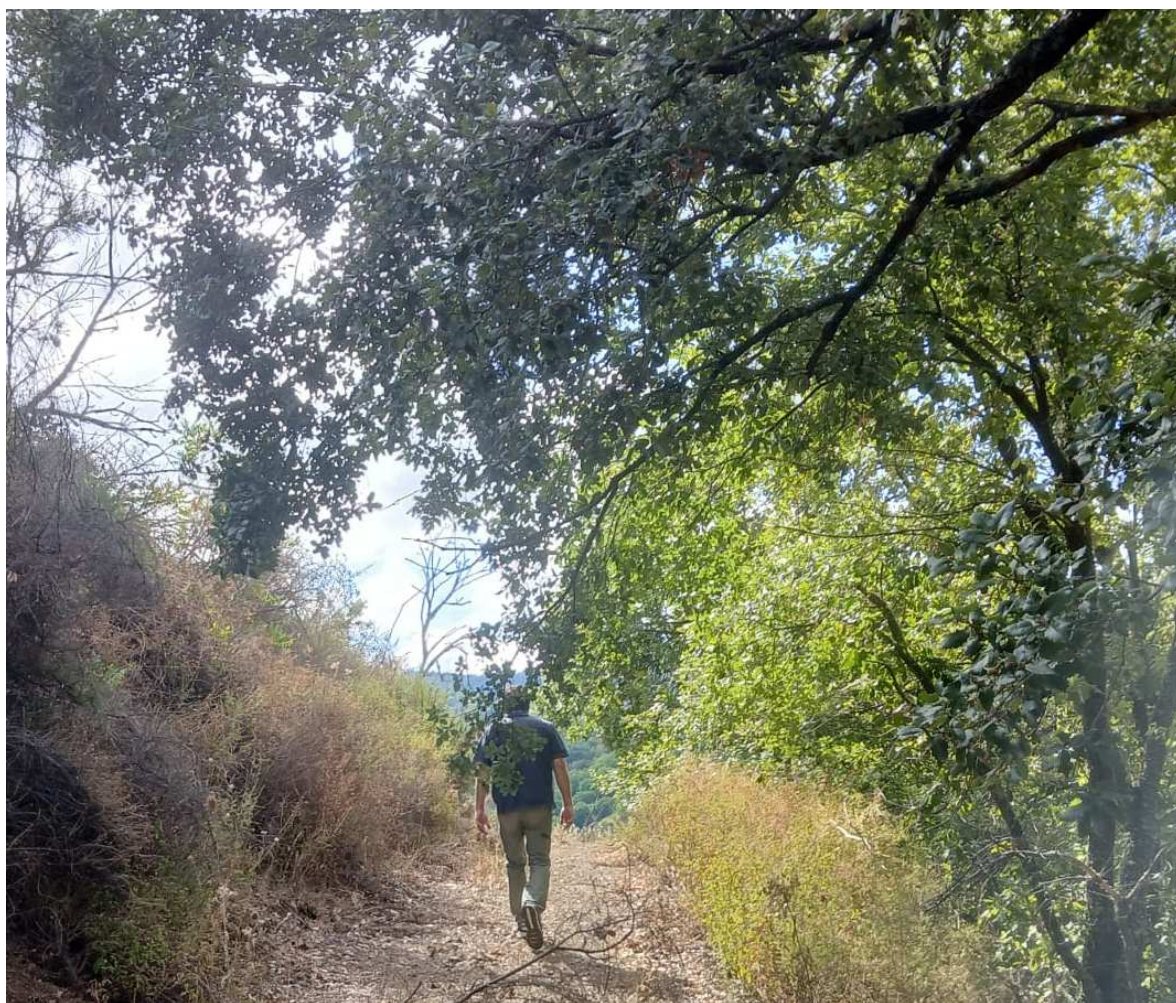




P R O Y E C T O D E A C T U A C I Ó N
CENTRO ECO-TURISMO EN VIÑA DE JUANES TÉRMINO MUNICIPAL DE CARTAJIMA – MÁLAGA.

Í N D I C E

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.1. ENTIDAD PROMOTORA DE LA ACTIVIDAD:

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

- 1.2.a. Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos que son objetos de la cualificación.....
- 1.2.b. Caracterización física y jurídica de los terrenos.....
- 1.2.c. Características socioeconómicas de la actividad.....
- 1.2.d. Características de las edificaciones, construcciones, obras, viarios, infraestructuras y servicios técnicos necesarios para su desarrollo, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia. 9
- 1.2.e. Justificación, en su caso, de las condiciones de implantación de una edificación residencial, conforme al artículo 30.4.
- 1.2.f. Plazo de inicio y terminación de las obras con determinación, en su caso, de las fases en que se divida la ejecución.

1.3. JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y DEFINICIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN, DE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

- 1.3.a. Interés público o social o incompatibilidad para localizar la actuación en suelo urbano, según proceda, conforme al artículo 30.
- 1.3.b. Procedencia o necesidad de la implantación en suelo rústico y justificación de la ubicación concreta propuesta.
- 1.3.c. Compatibilidad de la actuación con el régimen del suelo rústico y con la ordenación territorial y urbanística de aplicación.
- 1.3.d. Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial afectada, acompañada de la documentación que resulte exigible por la misma.
- 1.3.e. Cumplimiento de las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos.
- 1.3.f. Análisis de la incidencia territorial, paisajística y ambiental y definición de las medidas correctoras de los impactos que pudiera generar.
- 1.3.g. Viabilidad económico-financiera de la actuación.
- 1.3.h. En su caso, plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos.

**1.4. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD,
QUE AL MENOS ESTARÁN CONSTITUIDAS POR:**

- 1.4.a. Las correspondientes a los deberes legales del régimen del suelo rústico.
- 1.4.b. Compromiso de mantener la vinculación entre las edificaciones y los usos del suelo rústico que justifican su autorización y de devolver los terrenos a su estado natural en los supuestos previstos en el Reglamento.
- 1.4.c. Pago de la prestación compensatoria en suelo rústico, conforme al artículo 22.5 de la Ley.
- 1.4.d. Solicitud de licencia urbanística, conforme al Proyecto de Actuación aprobado, en el plazo máximo de un año desde la resolución del procedimiento de autorización previa. El transcurso de dicho plazo determinará la caducidad de la autorización, que será declarada previa audiencia al interesado.

2. PLANOS.

ANEXOS

- ANEXO I. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.
- ANEXO II. ESCRITURA DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS.
- ANEXO III. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ACTUACIÓN

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.1. ENTIDAD PROMOTORA DE LA ACTIVIDAD.

Se redacta el presente documento por iniciativa de Eduardo Covacho de la Torre, con D.N.I 33515214 M y domicilio en Cr. Monda/Gualo s/nº Monda - Málaga, en representación de HATHOR CAPITAL INVESTMENT S.L. CIF nº B93669943 y domicilio en Urb. Las Bugarvillas, Edf. Bahía Príncipe, Local 1B - 29649, La Cala de Mijas - Málaga.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Consiste en la creación de un complejo de ecoturismo rural enfocado en el alojamiento en el medio natural, senderismo e interpretación ambiental.

El objetivo es ofrecer experiencias inmersivas que fomenten la conservación del entorno natural y cultural, beneficiando a la comunidad local a través de empleo y promoción de productos tradicionales.

Con este Proyecto de Actuación se potenciará el rendimiento de la referida finca mediante la creación de un centro de ecoturismo activo, en principio en la parcela 31-a-b-c, (4,071 Ha). La intención es promover y poner en valor el potencial paisajístico, natural y etnográfico de Cartajima y del Valle del Genal desde un centro respetuoso con el entorno y que pretende incluir tantos elementos de sostenibilidad y protección ecológica como sea posible.

La idea es repartir por la finca una serie de unidades de alojamiento, en concreto 10 unidades y la construcción de una unidad central donde agrupar todos los servicios y realizar eventos, reuniones, recepción, además la reforma de una edificación existente que haría de almacén.

Con esta actuación se conseguiría un modelo de actividad respetuoso con el medio ambiente atrayendo un número significativo de visitantes y rentabilizándose la inversión.

1.2.a. Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.

El espacio donde se pretende ubicar la actividad es de un gran interés paisajístico, con dicha actuación se refuerza la protección paisajística del terreno sin interferencia en el interés faunístico. En la actualidad la finca se encuentra sin ningún tipo de explotación.

Los terrenos afectados se sitúan en Paraje Viña de Juanes, en la zona Sur del Término Municipal de Cartajima - Málaga, en una parcela con una superficie de 45.071 m². La referencia catastral es 29037A003000310000FD, parcela 31, polígono 3, con una superficie de 45.071 m² con 21.374 m² de matorral, 13.274 m² de olivos de secano y 10.399 m² de castañar.

En cuanto a las lindes:

Al Norte y Sur con parcelas rústicas.

Al Oeste con el Arroyo Blanco

Al Este con el Camino Azepaire y de acceso a la finca

La proximidad relativa al núcleo de Cartajima unos 2,5 kms permite el abastecimiento logístico y la integración con los servicios turísticos y comerciales del pueblo, generando sinergia económica local.

1.2.b. Caracterización física, jurídica de los terrenos.

- CARACTERIZACIÓN FÍSICA.

Comportan en general importantes valores paisajísticos, y en ocasiones valores faunísticos destacados

Topografía:

En general la topografía de Cartajima es especialmente interesante debido a las formaciones montañosas que la rodean. La orografía es escarpada, con pendientes pronunciadas y terrenos accidentados que ofrecen un reto tanto para los lugareños como para los visitantes. Esta peculiaridad geográfica ha moldeado no solo el paisaje, sino también la forma de vida y las actividades económicas del pueblo. Las montañas más cercanas son parte de la Sierra de las Nieves, una reserva natural y un parque natural que ha sido declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Entre las cumbres más notables, encontramos el Peñón de Ronda, y la sierra de Líbar. Estas montañas no solo influyen en el clima, sino que también actúan como barreras naturales que protegen la biodiversidad de la región.

Según plano topográfico adjunto al presente proyecto, y tras comparar las proximidades de las curvas de nivel y por lo tanto su desnivel, se deduce una pendiente media aproximada del 38 % en la finca.

Flora y Fauna:

Flora

La parcela objeto del estudio se encuentra una muestra completa de la vegetación que podemos encontrar en el Valle del Genal. Predomina el castaño, con otras especies de cultivo como el nogal, olivo, almendro y oros frutales en menor medida.

En las zonas menos accesibles por su pendiente y por tanto no aptas para la explotación, encontramos muestras de la vegetación autóctona. Alcornoque, quejigo, coscoja, madroño, jara, lentisco, jaguarzo y otros arbustivas

Situación actual.

Las distintas enfermedades y sequías que afectan al castaño en el Valle del Genal han afectado notablemente a esta finca dado que su orientación sur no favorece.

La masa de castaño se ha visto reducida en más de un 70%.

Ejemplares muy grandes y otros de tamaño medio se han visto afectados y se encuentran secos en este momento.

También se han podido observar las existencias de olivos que es una especie más resistente y adaptada al clima más cálido y seco de las últimas décadas, y por tanto no se han visto afectadas.

Así mismo como la finca ha estado en desuso agrícola desde 2005, no se ha utilizado herbicidas, ni quemados de hojas ni desbroces.

Esto ha favorecido la recuperación del suelo y la aparición de muchas especies arbustivas autóctonas como jaras. Estas especies preparan el suelo y las condiciones para que los pequeños bosquetes autóctonos existentes en la finca hayan empezado a criar, observándose también varios ejemplares jóvenes de alcornoque, quejigo etc.

Actuación.

La idea general sobre el paisajismo del proyecto tiene dos ramas.

La primera es recuperar en todo lo posible el bosque de vegetación autóctona.

La segunda es consiste en hacer plantaciones de árboles de hoja caduca para mantener el carácter paisajístico singular del Valle del Genal.

Para ello se utilizan especies autóctonas o naturalizadas, evitándose las especies de uso en jardinería.

- Castaño (*Castanea sativa*): es la especie que caracteriza el paisaje del Valle de Genal. Se propone la utilización de variedades resistentes a las enfermedades
- Roble (*Quercus* sp.): Forma parte de los bosques de hoja caduca del Valle del Genal, donde es un árbol de hoja caduca
- Arce (*Acer monspessulanum*): Un pequeño árbol de hoja caduca que se encuentra en toda la cuenca mediterránea.
- El chopo blanco o álamo blanco (*Populus alba*), es uno de nuestros más característicos árboles de hoja caduca; se cría en lugares húmedos y frescos, generalmente próximos a las riberas de los ríos

Estas dos ramas son perfectamente compatible y se espera que en el futuro con todo el proyecto desplegado su impacto paisajístico sea muy positivo.

Fauna

Es diversa y está bien adaptada a su particular relieve y clima. Es hogar de numerosas especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios que encuentran refugio en los variados hábitats de la región.

- o Aves Rapaces: Es común avistar águilas, halcones y buitres en las zonas más altas de la sierra.
- o Mamíferos: Incluyen desde pequeños roedores hasta ciervos y jabalíes, que habitan en los bosques y áreas más cerradas de vegetación.
- o Reptiles y Anfibios: La variedad de reptiles como lagartos y serpientes, junto con anfibios como ranas y sapos, es significativa, especialmente en las áreas cercanas a arroyos y fuentes de agua.
- o Insectos y Arácnidos: La diversidad de insectos y arácnidos también es notable, con especies únicas que contribuyen al equilibrio del ecosistema.

Clima:

El clima es mediterráneo con inviernos suaves y veranos calurosos. Sin embargo, la altitud y la proximidad a las montañas de Sierra de las Nieves introducen ciertas variaciones en el clima local.

Durante el verano, las temperaturas pueden oscilar entre los 20°C y 35°C, mientras que en invierno las temperaturas suelen situarse entre los 5°C y 15°C. Las precipitaciones son moderadas y se concentran principalmente en los meses de otoño e invierno. La nieve es rara, pero no inusual debido a la altitud.

El microclima de la zona permite una gran variedad de cultivos, principalmente olivos, almendros y vides.

Edafología:

La zona donde se encuentra enclavada nuestra finca pertenece a terrenos del Mioceno, compuesto principalmente por margas calizas. Con esta primera característica geológica, se puede decir que nos encontramos ante un suelo en su mayoría calizo. En cuanto al tipo de suelo, se trata de un VERTISOL de color superficial más claro (de un color marrón o pardo), lo que implica un vertisol mejor aireado. El humus al no estar tan humedecido presenta más compacidad, lo que significa que se trata de un suelo de buena calidad y fertilidad.

Hidrología o Recursos Hídricos:

Los recursos hídricos provienen de la propia finca: suministro de agua mediante manantial propio con un caudal de 1 litro por segundo. Existe una línea de abastecimiento de agua que discurre por el carril de acceso con un caudal de aproximadamente 2 litros por segundo.

CARACTERIZACIÓN JURÍDICA:

En el Anexo II se adjunta la escritura de propiedad de los terrenos que conforman las parcelas 31 - implantación del centro de eco-turismo- 30 y 32 del polígono 3 en el Término Municipal de Cartajima.

1.2.c. Características socioeconómicas de la actividad.

La actividad proyectada se enmarca en el sector del ecoturismo y turismo rural sostenible, con incidencia directa en el ámbito socioeconómico local. Sus principales efectos se concretan en:

- **Empleo:** generación de puestos de trabajo directos en fase de construcción y explotación (mantenimiento, limpieza, recepción y gestión), así como empleo indirecto vinculado a suministros y servicios auxiliares.
- **Economía local:** impulso al consumo de productos y servicios del entorno (hostelería, comercios, proveedores agroalimentarios, empresas de actividades turísticas complementarias).
- **Diversificación productiva:** contribución a la reducción de la dependencia de sectores primarios, mediante la incorporación de una actividad turística de bajo impacto.
- **Cohesión territorial:** apoyo a la fijación de población en el medio rural mediante la creación de nuevas oportunidades laborales.
- **Sostenibilidad:** alineación con políticas de desarrollo rural y estrategias de fomento del turismo sostenible a nivel autonómico y local.

1.2.d. Características de las edificaciones, construcciones, obras viarios, infraestructuras y servicios técnicos necesarios para su desarrollo, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.

1. Edificaciones

- **Eco-viviendas (10 unidades):** módulos de una planta y una entreplanta, con superficie construida en planta baja de 30 m² y entre planta de 9 m², destinadas a alojamiento turístico y anexo a dicha edificación. Diseño de bajo impacto, con materiales sostenibles y acabado exterior integrado en el entorno, a fin de garantizar su integración con el entorno paisajístico, en cuanto a organización y disposición de volúmenes considerando su adaptación topográfica, visuales, vegetación, caminos interiores, etc.
- **Edificio de usos comunes:** construcción de una sola planta, superficie construida de 211,45 m², destinado a recepción, salas polivalentes y servicios generales.
- **Nave existente destinada a almacén de 40,67 m²:** construida con anterioridad al año 1975 según Proyecto Técnico de Reforma de Edificación redactado por Juan Manuel Morales Sánchez, Arquitecto Técnico el 17 de noviembre de 2020, obteniéndose la licencia Municipal con fecha del 9 de Noviembre de 2021.

La tipología de las edificaciones que se plantea responde a un maridaje armónico con la arquitectura tradicional existente en la comarca de la Serranía de Ronda - Alto Genal, buscando mantener la coherencia formal, volumétrica y material del entorno.

Se opta por volúmenes sencillos y compactos, de escala humana, que respetan la morfología y las proporciones características de la edificación local. Los acabados exteriores priorizan el uso de tonalidades neutras, muros blancos y cubiertas de teja cerámica, favoreciendo la integración visual con el paisaje serrano.

El tratamiento del terreno y la implantación de las construcciones se apoyan en la topografía natural, reproduciendo la lógica constructiva tradicional de la zona. Este recurso permite reducir el impacto visual y mejorar la adaptación al entorno.

La propuesta prioriza la permeabilidad visual y el respeto a las vistas y alineaciones paisajísticas, evitando barreras volumétricas y fomentando la continuidad visual entre edificación y entorno natural.

En cuanto al tratamiento del agua, se incorporan pequeñas piscinas y láminas de agua integradas en el diseño de las terrazas, funcionando no solo como elementos recreativos sino también como recursos paisajísticos y climáticos, que refuerzan la frescura y habitabilidad del conjunto.

Este planteamiento garantiza una coherencia estética y ambiental con la arquitectura rural serrana, manteniendo la identidad cultural y paisajística de la zona, al mismo tiempo que se introduce un lenguaje arquitectónico contemporáneo y sostenible.

2. Construcciones auxiliares

- Porches y pérgolas ligeras asociadas a las cabañas.
- Pequeñas instalaciones anexas y piscina.

3. Obras viarias y accesos

- **Viales interiores:** caminos de zahorra compactada de uso restringido para acceso rodado a las edificaciones.
- **Aparcamiento:** zona de estacionamiento no pavimentada para vehículos de los usuarios.
- **Acceso exterior:** conexión con la vía pública existente mediante acondicionamiento del camino rural ya habilitado.

4. Infraestructuras y servicios técnicos

- **Abastecimiento de agua:** conexión a red existente, complementada con sistema de almacenamiento (depósito) y posible apoyo mediante captación propia existente autorizada.



Captación de agua de manantial existente

- **Saneamiento:** red separativa interna con recogida en fosa séptica estanca o sistema de depuración de las mismas mediante depuradora fabricada en polietileno de alta densidad con filtro biológico con marca CE conforme a la norma EN12566-1 homologado en la confederación hidrográfica, cuya situación será anexas a las construcciones.
- **Electricidad:** suministro mediante conexión a red y apoyo con sistema de energías renovables (paneles solares fotovoltaicos).
- **Telecomunicaciones:** acceso a red existente en el ámbito o instalación de sistema inalámbrico.
- **Gestión de residuos sólidos urbanos:** recogida selectiva mediante contenedores diferenciados y entrega al servicio municipal correspondiente.

5. Infraestructuras y servicios públicos existentes en el ámbito territorial de incidencia

- o El ámbito se encuentra dentro del término municipal de **Cartajima**, que dispone de servicios de abastecimiento de agua, electricidad, saneamiento y gestión de residuos urbanos.
- o La finca se conecta mediante caminos rurales (CTJ-006) a la red viaria local, con acceso a la carretera MA-7306 (Cartajima-Ronda).
- o Los usuarios tendrán acceso a servicios sanitarios, comerciales y administrativos en el núcleo urbano de Cartajima y en la ciudad de Ronda.

En conjunto, las actuaciones previstas se limitan a las estrictamente necesarias para la funcionalidad del complejo, con soluciones de **bajo impacto ambiental y alta integración paisajística**, garantizando la compatibilidad con las infraestructuras y servicios públicos existentes en el área.

1.2.e. Justificación, en su caso, de las condiciones de implantación de una edificación residencial, conforme al artículo 30.4.

La parcela no se encuentra en zona de especial protección ambiental ni tiene uso agrícola intensivo activo, por lo que el nuevo uso no interfiere con actividades productivas primarias, sino que aprovecha una finca rústica actualmente infrautilizada para un fin compatible y dinamizador contribuyendo con dicha actuación a la conservación y protección de dicho espacio natural y a la vez a su conocimiento y difusión.

1.2.f. Plazo de inicio y terminación de las obras con determinación, en su caso, de las fases en que se divida la ejecución.

El inicio de las obras está previsto en un plazo máximo de seis meses desde la obtención de las autorizaciones y licencias administrativas correspondientes.

La duración estimada de la ejecución completa del proyecto es de 24 meses, distribuidos en las siguientes fases:

1. Fase 1 - Preparación y urbanización interior (2 meses):

- o Desbroce y acondicionamiento del terreno.
- o Trazado y ejecución de viales interiores y acometidas básicas de servicios.

2. Fase 2 - Implantación de edificaciones (18 meses):

- o Colocación y montaje de las primeras cuatro eco viviendas y posteriormente las seis restantes.
- o Construcción del edificio de usos comunes y anexos auxiliares.

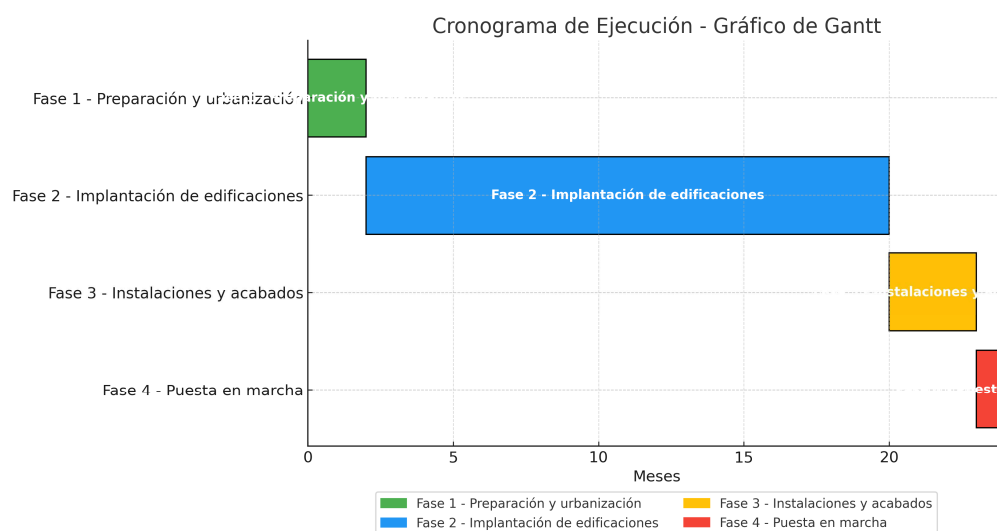
3. Fase 3 - Instalaciones y acabados (3 meses):

- o Ejecución de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.
- o Acabados interiores y exteriores.
- o Implantación de medidas de integración paisajística y acondicionamiento de áreas comunes.

4. Fase 4 - Puesta en marcha (1 mes):

- o Pruebas de funcionamiento de instalaciones.
- o Revisión final de obra y obtención de licencias de apertura.

En consecuencia, el plazo total estimado de ejecución asciende a 24 meses, con posibilidad de ajustes en función de las condiciones técnicas, meteorológicas o administrativas.



1.3. JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y DEFINICIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN, DE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

1.3.a. Interés público o social o incompatibilidad para localizar la actuación en suelo urbano, según proceda, conforme al artículo 30.

En base al apartado 2 del artículo 30 del Reglamento "Son usos y actuaciones de interés público o social que contribuyen a la ordenación y el desarrollo del medio rural las siguientes:" Actuaciones que contribuye a conservar y proteger los espacios naturales, a su disfrute por la población o a su conocimiento y difusión, y además contribuye a diversificar la economía local de una forma sostenible basada en la economía verde y circular o a evitar el despoblamiento de las zonas rurales. Se considera que dicha actuación verifica el cumplimiento del artículo 30 del Reglamento de la LISTA.

1.3.a1 Interés público y social

- o El proyecto fomenta un modelo de turismo rural sostenible y de baja densidad, en línea con las estrategias autonómicas y europeas de desarrollo rural y fijación de población.
- o Genera empleo directo e indirecto en un municipio con limitadas oportunidades laborales, contribuyendo a la cohesión territorial y a la lucha contra el despoblamiento rural.
- o Promueve la valorización del patrimonio natural y cultural de Cartajima y su entorno, impulsando actividades económicas compatibles con la conservación del medio ambiente.

1.3.a2 Incompatibilidad de localización en suelo urbano

- El carácter diseminado de la actuación y la necesidad de un entorno natural inmediato hacen inviable su ubicación en suelo urbano consolidado.
- El planeamiento municipal no dispone de suelo urbano turístico apto para el desarrollo de un complejo de estas características, ni permitiría la implantación de un modelo de cabañas dispersas en contacto directo con el medio natural.
- La ubicación en suelo urbano alteraría la esencia de la actividad ecoturística, que requiere un marco paisajístico y ambiental propio del medio rural.

- En consecuencia, se considera que la actuación cumple con los requisitos de interés público y social, y que su implantación en suelo rústico resulta necesaria y justificada para garantizar su funcionalidad y coherencia con el modelo turístico propuesto.

1.3.b. Procedencia o necesidad de la implantación en suelo rústico y justificación de la ubicación concreta propuesta.

La actividad propuesta de explotación turística mediante cabañas rurales diseminadas requiere imperativamente su localización en suelo rústico, por los siguientes motivos:

a) Naturaleza del uso turístico-rural

La modalidad de turismo que se pretende desarrollar se fundamenta en la experiencia directa con la naturaleza, el aislamiento, la tranquilidad del entorno rural y el contacto con el medio natural, alejado de entornos urbanos.

Esta forma de turismo no es viable en suelos urbanos o urbanizables, que por definición no ofrecen el entorno rural necesario para este tipo de actividad ni permiten la integración paisajística requerida.

b) No existe alternativa razonable en suelo urbano

En el término municipal de Cartajima, de carácter eminentemente rural y montañoso, la mayor parte del suelo urbano consolidado está ocupado por tejido residencial tradicional, sin espacio ni condiciones adecuadas para implantar una infraestructura de alojamiento diseminado, con acceso directo a la naturaleza.

No existe actualmente en suelo urbano ninguna finca de superficie y características similares 45.071 m² que permita una distribución de cabañas de baja densidad, y un centro de reunión de forma dispersa y con los estándares de sostenibilidad, privacidad y paisaje pretendidos.

c) Proporcionalidad e integración

La actuación es limitada en dimensión (10 cabañas en una finca de 4,5071 hectáreas), con un grado de ocupación muy reducido, y mantiene la estructura de suelo rústico sin modificar el parcelario, sin inducir formación de núcleo urbano.

El diseño está orientado a la máxima integración paisajística, mediante el uso de materiales naturales, alturas reducidas, colores neutros, y mantenimiento de la vegetación existente.

1.3.c. Compatibilidad de la actuación con el régimen del suelo rústico y con la ordenación territorial y urbanística de aplicación.

La actuación se desarrolla en una finca clasificada como suelo rústico en el término municipal de Cartajima (Málaga). Conforme a la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su Reglamento General, el uso propuesto se considera uso de interés público y social, compatible con el régimen jurídico del suelo rústico al no suponer transformación urbanística del mismo.

En particular:

1. Compatibilidad con el régimen del suelo rústico

- o La implantación de cabañas prefabricadas y un edificio de usos comunes se proyecta con carácter diseminado y de baja densidad, respetando la morfología del terreno y evitando la creación de un núcleo de población.
- o Las construcciones se ajustan a los criterios de integración paisajística y mínima ocupación del suelo, cumpliendo con lo previsto en el artículo 22 de la LISTA.
- o Se garantiza la reversibilidad de las instalaciones, lo que asegura la preservación futura de los valores naturales del ámbito.

2. Compatibilidad con la ordenación territorial y urbanística

- o El proyecto no vulnera las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) ni las del Plan de Ordenación del Territorio de la Serranía de Ronda, en cuanto a protección de valores ambientales, paisajísticos y culturales.
- o No se localiza en espacios incluidos en la Red Natura 2000 ni en suelos de especial protección por planeamiento urbanístico.
- o Se considera una actividad complementaria al medio rural, en coherencia con las estrategias de diversificación económica y desarrollo turístico sostenible previstas en la planificación territorial y sectorial vigente.

La finca se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF, 1987), instrumento de ordenación supramunicipal aprobado por la Diputación Provincial y vigente en tanto no haya sido sustituido por normativa posterior.

Tras el análisis de las determinaciones del citado Plan, se constata que:

1. La finca no se encuentra en zonas de incompatibilidad absoluta de usos (áreas de especial protección, reservas integrales, espacios naturales con limitación total de edificabilidad).
2. El uso propuesto (complejo ecoturístico de carácter diseminado) se encuentra en la categoría de usos compatibles, en la medida en que fomenta el aprovechamiento turístico sostenible, es respetuoso con el medio natural y no comporta transformación intensiva del suelo.
3. Se adoptan medidas de integración paisajística y ambiental en coherencia con los criterios de protección del Plan, en particular en lo relativo a:
 - o Respeto de la topografía natural.
 - o Protección de cauces y vaguadas.
 - o Conservación de la vegetación autóctona y restauración paisajística.

En consecuencia, se concluye que la actuación resulta compatible con el régimen jurídico del suelo rústico y con la ordenación territorial y urbanística aplicable, pudiendo autorizarse en aplicación de lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 30 de la LISTA y su Reglamento General, sin perjuicio de la tramitación de las autorizaciones sectoriales que resulten preceptivas.

1.3.d. Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial afectada, acompañada de la documentación que resulte exigible por la misma.

1. Normativa Urbanística y Ordenación del Territorio

Normativa aplicable:

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Reglamento General de la LISTA (Decreto 550/2022).

Instrumentos de planeamiento municipal vigentes NNSS Provinciales

Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Málaga.

POTA y POT de la Serranía de Ronda.

Justificación:

El uso turístico proyectado en suelo rústico requiere la tramitación de un Proyecto de Actuación (PA) conforme al artículo 82 de la LISTA.

Se justifica que no se genera asentamiento urbanístico, cumpliendo el art. 42 de la LISTA.

La actuación propuesta respeta los parámetros de ocupación, edificabilidad y uso permitido para suelo rústico se adjunta ficha de las condiciones urbanísticas actuales:

INFORMACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

INSTRUMENTOS TERRITORIALES Y URBANÍSTICOS (ORDENACIÓN Y COMPLEMENTARIOS) vigentes o en tramitación

INSTRUMENTO TERRITORIAL	PEPMF ☐ POTs ☐ PA ☐	INSTRUMENTO URBANÍSTICO	LOUA (o anterior)	PGOU	NNSS (Mun.)	NNSS (Prov.)	PDSU	POI	PS	PPO	PE	PERI	ED	CAT	INSTRUMENTO URBANÍSTICO EN TRAMITACIÓN	Con aprobación inicial ☐ Con aprobación definitiva sin publicar ☐
			Vigente	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			En tramitación*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
				general			detallado				complementario					
			LISTA	PGOM	POI	PBOM	POU	PPO	PRI	EO	PE	ED	CAT	OM		
			Vigente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			En tramitación*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Donde:

PEPMF:
Plan Especial Protección del Medio Físico

POTs:
Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional

PA:
Proyecto de actuación autonómico

INSTRUMENTOS LOUA (o anterior)

INSTRUMENTOS LISTA

POI Plan Ordenación Intermunicipal
PGOU Plan General de Ordenación Urbanística (a desaparecer)
NN.SS. (Mun.) Normas subsidiarias de ámbito Municipal (a desaparecer)
NN.SS. (Prov.) Normas subsidiarias de ámbito Provincial (a desaparecer)
PDSU Proyecto de delimitación de suelo urbano (a desaparecer)

PGOM Plan General de Ordenación Municipal (art. 63 LISTA)
POI Plan Ordenación Intermunicipal (art. 64 LISTA)
PBOM Plan Básico Ordenación Municipal (art. 65 LISTA)
POU Plan Ordenación Urbana (art. 66 LISTA)
PPO Plan Parcial de Ordenación (art. 67 LISTA)

PS Plan de Sectorización (a desaparecer)
PPO Plan Parcial de Ordenación
PE Plan Especial (diferentes especialidades)
PERI Plan Especial de Reforma Interior
ED Estudio de Detalle
CAT Catálogo

PRI Plan Reforma Interior (art. 68 LISTA)
EO Estudio de Ordenación (art. 69 LISTA)
PE Plan Especial (diferentes objetos) (art. 70 LISTA)
ED Estudio de Detalle (art. 71 LISTA)
CAT Catálogo (art. 72 LISTA)
OM Ordenanza Municipal (edificación y urbanización)

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO**

PLANEAMIENTO GENERAL vigente:

SUELO URBANO		SUELO URBANIZABLE		SUELO NO URBANIZABLE	
Suelo urbano consolidado	☐	Suelo urbanizable ordenado	☐	Especialmente protegido por legislación específica	☒
Suelo urbano no consolidado: Pendiente de planeamiento de desarrollo Con ordenación detallada pendiente de Gestión Con ordenación detallada de actuación directa	☐	Suelo urbanizable sectorizado	☐	Especialmente protegido por plan territorial o urbanístico	☐
	☐			De carácter rural o natural	☐
	☐	Suelo urbanizable no sectorizado	☐	Hábitat rural diseminado	☐
	☐			Otros (municipio sin plan urbanístico)	☐

PLANEAMIENTO GENERAL en tramitación:

Conforme a la LOUA:

SUELO URBANO		SUELO URBANIZABLE		SUELO NO URBANIZABLE	
Suelo urbano consolidado	☐	Suelo urbanizable ordenado	☐	Especialmente protegido por legislación específica	☐
Suelo urbano no consolidado:	☐	Suelo urbanizable sectorizado	☐	Especialmente protegido por plan territorial o urbanístico	☐
	☐			De carácter rural o natural	☐

Sometido a planeamiento de desarrollo	☐	Suelo urbanizable no sectorizado	☐	Hábitat rural diseminado	☐
Con ordenación detallada pendiente de Gestión	☐				
Con ordenación detallada de actuación directa	☐			Otros (municipio sin plan urbanístico)	☐

Conforme a la LISTA:

SUELO URBANO (ordenado o no ordenado)		SUELO RÚSTICO		
Suelo Urbano	☐	Hábitat rural diseminado	Especialmente protegido por legislación sectorial	☒
Sujeto a A.T.U. (mejora urbana o reforma interior) con actuación delimitada	☐		Preservado por riesgos	☐
Sujeto a A.T.U. (mejora urbana o reforma interior) sin actuación delimitada	☐		Preservado por ordenación territorial y/o ordenación urbanística	☐
		☐	Común no sujeto a A.T.U.	☐
			Común sujeto a A.T.U. nueva urbanización (act. delimitada o no)	☐

A.T.U. = Actuación de transformación urbanística

** Según la Disposición Transitoria Primera de la LISTA (**Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía**):

SUC (LOUA) tiene consideración de SU (Suelo Urbano LISTA)

SUNC ordenado puede tener consideración de SU sujeto a ATU, con actuación delimitada (art.25 LISTA) y ordenación detallada

SUNC no ordenado tiene consideración SU sujeto a ATU sin actuación delimitada (art. 25 LISTA), que debe someterse a PRI o que debe someterse a EO

S. URBANIZABLE y SNU ya urbanizado integrado en malla urbana y transformado urbanísticamente tiene consideración SU (si concurren condiciones para ello)

S. URBANIZABLE no urbanizado tiene consideración de SR (Suelo Rústico LISTA).

S. URBANIZABLE SECTORIZADO tiene consideración de SR pendiente de desarrollo como ATU.

S. URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO tiene consideración de SR pendiente ejecutar el Plan

S. URBANIZABLE NO SECTORIZADO, tiene consideración de SR pendiente de delimitación ATU art.25 LISTA

SNU tiene consideración de SR

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DETALLADA

SEGÚN PLANEAMIENTO	VIGENTE	EN TRAMITACION	OBSERVACIONES
Instrumento de ordenación preciso	NNSS		
Calificación urbanística	RÚSTICO		
Zona de Ordenanza	NNSS-Norma 55 y CS14		
CONCEPTO	NORMATIVA VIGENTE	NORMATIVA EN TRÁMITE	DOCUMENTACION TECNICA
Estudios previos requeridos			
Parcela mínima	Parcela mínima de cultivo Resolución 4 Noviembre 1996 – 30.000 m ²		45.071 m ²
Parcela máxima			
Longitud mínima de fachada			
Diámetro mínimo inscrito			
Nº máx. viviendas			
Nº mínimo viviendas protegidas			
Tipología edificatoria			
Altura máxima, nº de plantas			
Altura máxima, metros	7 metros		Cumple
Altura mínima			
Edificabilidad neta	1 m ³ / 5 m ²		Cumple
Ocupación planta baja			
Ocupación planta primera			
Ocupación otras plantas			
Separación a lindero público	5 metros		Cumple
Separación a lindero privado	5 metros		Cumple
Separación entre edificios			
Profundidad máxima edificable			
Retranqueos de alineaciones			
Condiciones de patio mínimo			
Cuerpos salientes			
Elementos salientes			
Usos predominantes			
Usos compatibles			

Usos prohibidos			
Plazas mínimas de aparcamiento			
Nivel protección edificio existente			
OBSERVACIONES: La parcela cuenta con los servicios de agua potable, depuración de aguas fecales y suministro de energía eléctrica. No existen servidumbres. Según el P.E.P.M. de la Provincia de Málaga vigente, la parcela se sitúa en suelo clasificado como Suelo Rústico, Complejo Serrano CS 14, y en el apartado 3 se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece entre otros el siguiente: N.39 apartado g): La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos recreativos y residenciales en edificaciones legales existentes según lo dispuesto en la Norma 27. Que en su apartado 5. dice: La implantación de actividades de hostelería, bien mediante construcción de nuevas instalaciones o por cambio de uso o ampliación de las existentes se hará en los suelos expresamente clasificados para este uso por el planeamiento general. En caso de ausencia de este tipo de determinación se considerará excepcionalmente autorizables en Suelo No Urbanizable, siempre que no medie disposición sectorial o de planeamiento en contrario. En este supuesto la obtención de licencia urbanística requerirá la empresa declaración de Utilidad Pública o Interés Social de acuerdo con lo establecido en las Normas Subsidiarias Provinciales y tramitado con arreglo al art. 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística. La documentación de proyecto que se presente deberá figurar expresamente la propuesta de eliminación de los residuos y vertidos que haya de generarse y un Estudio de Impacto Ambiental.			

En Ronda a fecha de la firma digital

Fdo. RAFAEL SEGUNDO NAVARRO, arquitecto

2. Normativa Ambiental y Forestal

Normativa aplicable:

Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Decreto 292/1995, de Prevención y Control Ambiental de Actividades.
Ley 43/2003, de Montes, y Plan Forestal Andaluz.

Justificación:

La actividad se ubica en suelo con vegetación forestal, pero fuera de espacios naturales protegidos o Red Natura 2000.
Se ha solicitado Evaluación Ambiental Simplificada (o Declaración de Inocuidad Ambiental, si procede).
Se garantiza la no afección a hábitats sensibles, mediante implantación diseminada y reforestación compensatoria.

Documentación aportada:

Documento ambiental (Memoria Ambiental Simplificada)
Plano de vegetación afectada
Compromiso de restauración y plan de seguimiento

3. Normativa Turística

Normativa aplicable:

Decreto 20/2002, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.
Ley 13/2011, del Turismo de Andalucía.
Decreto 194/2010, de Viviendas con Fines Turísticos.

Justificación:

La explotación se plantea como un establecimiento turístico rural de titularidad única (no viviendas individuales).
Cumple los requisitos de acceso, seguridad, servicios comunes y atención al cliente.
El promotor se compromete a inscribir el establecimiento en el Registro de Turismo de Andalucía tras obtener la licencia de actividad.

Documentación aportada:

Memoria de actividad turística
Plano de distribución y servicios comunes
Declaración de cumplimiento de requisitos del Decreto 20/2002

4. Normativa en Materia de Aguas y Saneamiento

Normativa aplicable:

Texto Refundido de la Ley de Aguas (RD Legislativo 1/2001).
Normativa autonómica de aguas en Andalucía (Agencia Andaluza del Agua).
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Justificación:

El abastecimiento se realizará mediante captación legal existente (o red rural), con declaración de volumen inferior a 7.000 m³/año (uso doméstico).
Las aguas residuales serán tratadas con depuradora compacta de oxidación total y vertido controlado.

Documentación aportada:

Se aporta estudio de zona inundable del Arroyo Blanco.
Ubicación de la depuradora

5. Infraestructuras y Caminos Rurales

Normativa aplicable:

Ley de Caminos de Andalucía (Ley 8/2001).
Catálogo de Caminos Públicos Rurales del municipio.

Justificación:

El acceso se realiza por camino rural ya existente, sin alteración de su trazado o sección.

No se solicita apertura de nuevos viales, ni asfaltado ni urbanización.

Documentación aportada:

Plano de acceso

6. Patrimonio Histórico y Cultural

Normativa aplicable:

Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Justificación:

Según revisión cartográfica (IECA y Base Cartográfica de Patrimonio), no existen bienes inmuebles protegidos o zonas arqueológicas en el ámbito de actuación.

En caso de movimiento de tierras significativas, se realizará comunicación previa a la Delegación de Cultura.

Documentación aportada:

Plano de localización catastral y topográfico.

Conclusión

Se acredita que la actuación proyectada cumple con la normativa sectorial aplicable, al no producir afecciones incompatibles con la legislación vigente. Además, se adjunta la documentación técnica y ambiental requerida por cada administración competente.

Se solicitarán los informes preceptivos en el marco del procedimiento del Proyecto de Actuación y se completarán los trámites administrativos (autorizaciones, registros, licencias) conforme avance la tramitación.

1.3.e. Cumplimiento de las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), así como lo dispuesto en el Reglamento General de la LISTA, se justifica que la implantación del presente complejo ecoturístico no implica la formación de un nuevo asentamiento urbanístico, en base a los siguientes argumentos:

1. Carácter diseminado de la implantación

Las edificaciones propuestas -10 eco-viviendas y un edificio de usos comunes- se disponen de forma disgregada y respetuosa con la topografía y vegetación del terreno, ocupando una muy baja densidad edificatoria.

No existe continuidad ni alineación edificatoria, ni configuración de calles o tramas urbanas.

Se mantienen amplias franjas de terreno libre entre las construcciones, conservando el carácter rural y forestal de la finca.

2. Uso específico y no residencial

Las edificaciones no están destinadas a uso residencial permanente, sino a un uso turístico rural temporal, de forma estacional y regulada por una única entidad explotadora.

No se habilitan servicios urbanísticos de carácter permanente, ni se permite la parcelación ni transmisión individualizada de las unidades de alojamiento.

3. Ausencia de infraestructuras urbanas de carácter general

Las infraestructuras previstas son de carácter autónomo o Municipal:

Sistema de abastecimiento de agua mediante captación propia o red rural existente.

Saneamiento mediante fosas sépticas o depuradoras compactas individuales/comunitarias.

Producción de energía mediante sistemas renovables (fotovoltaica) o acometida mínima.

No se ejecutan viales asfaltados ni redes de servicios urbanos estructurales.

4. Integración en el entorno rural y ambiental

Se ha proyectado una intervención de mínimo impacto visual y ambiental, mediante construcciones prefabricadas, materiales sostenibles, y recuperación de la vegetación autóctona.

Se prevé la restauración y conservación del paisaje, con reforestación, mantenimiento de especies autóctonas y creación de senderos integrados.

5. Gestión unitaria y no parcelación

La totalidad de la finca se mantiene como una única unidad de explotación y propiedad, gestionada por una sola entidad promotora.

No se realizará en ningún caso la parcelación de la finca ni la segregación de las edificaciones para su venta o uso independiente.

Se trata, por tanto, de un complejo turístico gestionado de manera integral, sin conformar núcleo urbano alguno.

Conclusión:

La actuación proyectada cumple estrictamente con las condiciones exigidas por la normativa territorial y urbanística vigente en Andalucía, garantizando que no da lugar a la formación de un nuevo asentamiento en suelo rústico. Su diseño, escala, uso y gestión se han concebido expresamente para preservar el carácter rural y ambiental del ámbito, alineándose con los principios de sostenibilidad territorial y turismo de bajo impacto.

1.3.f. Análisis de la incidencia territorial, paisajística y ambiental y definición de las medidas correctoras de los impactos que pudiera generar.

1. INTEGRACIÓN EN EL TERRITORIO:

La actuación no altera la estructura territorial existente, al no modificar la red de caminos rurales ni introducir nuevos trazados de viarios de uso público.

Se preserva el uso dominante del suelo como espacio forestal y natural, compatibilizando el nuevo uso turístico con los valores ecológicos y paisajísticos del entorno.

La ocupación edificatoria total no supera el 1-2% de la superficie de la finca, manteniendo una baja densidad.

El modelo de explotación no implica fragmentación de la propiedad ni induce a desarrollos urbanos futuros, al mantenerse una única unidad de gestión.

Conclusión territorial:

El proyecto es territorialmente compatible con el carácter y función del suelo rústico, sin generar impactos negativos en la ordenación del territorio ni promover dinámicas urbanizadoras.

2. INCIDENCIA PAISAJÍSTICA

Descripción del entorno paisajístico:

El ámbito de actuación se encuentra en la Serranía de Ronda, dentro de un paisaje de media montaña, con presencia de formaciones vegetales autóctonas como encinas, alcornoques y matorral mediterráneo.

El terreno presenta una topografía ondulada, con suaves pendientes y vistas abiertas hacia el Valle del Genal.

Análisis visual y paisajístico:

Las eco-viviendas se distribuyen de forma diseminada e integrada, evitando coronas de ladera, crestas o zonas visualmente sensibles.

Las edificaciones emplean materiales naturales y colores mimetizados con el entorno.

Se evitan movimientos de tierra agresivos y se aprovechan los bancales existentes para minimizar alteraciones del relieve.

Conclusión paisajística:

La actuación proyectada presenta una alta integración visual y paisajística, manteniendo la armonía con el entorno natural y evitando impactos visuales significativos.

3. INCIDENCIA AMBIENTAL

Valores ambientales del entorno:

Presencia de vegetación autóctona y hábitats de interés comunitario.

Potencial presencia de fauna silvestre asociada a zonas forestales.

Posible inclusión en ámbitos de conectividad ecológica, aunque fuera de espacios naturales protegidos.

Principales impactos ambientales identificados:

Tipo de impacto	Descripción	Gravedad
Ocupación de suelo	Implantación de edificaciones	
	Eco-viviendas	Bajo
Alteración de vegetación	Necesidad de desbroce puntual	
		Bajo-Medio
Generación de residuos y aguas residuales	Alojamiento turístico	Controlable

Impacto visual	eco-viviendas desde ciertos puntos
	Bajo
Perturbación de fauna	Actividad humana y luminaria
	Bajo (con medidas)

MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS

A. Medidas Territoriales

No parcelación ni venta individualizada: Se prohíbe cualquier fraccionamiento de la finca. Toda la explotación se mantendrá bajo unidad de gestión.

Prohibición de nuevas infraestructuras permanentes: No se ejecutarán caminos asfaltados, alumbrado público o viales urbanizadores.

Control del acceso rodado: Uso restringido a caminos ya existentes, sin ensanches agresivos.

B. Medidas Paisajísticas

Integración arquitectónica: Diseño con cubiertas a un agua de trejas cerámicas, interior con revestimientos en madera natural, tonos tierra, y sin elementos discordantes (antenas visibles, rótulos luminosos).

Implantación ajustada al relieve: Adaptación a la topografía con mínimas plataformas y evitando desmontes.

Pantallas vegetales: Plantación de vegetación autóctona en los bordes visibles desde caminos públicos para atenuar el impacto visual.

C. Medidas Ambientales

Protección de vegetación existente:

Señalización y respeto de árboles singulares.

Limpieza del matorral con criterios selectivos, no agresivos.

Prohibición de especies invasoras.

Sistemas de saneamiento autónomos:

Instalación de depuradoras fabricadas en polietileno de alta densidad con filtro biológico con marca CE conforme a la norma EN12566-1 homologado en la confederación hidrográfica.

Mantenimiento periódico certificado.

Energía renovable y consumo eficiente:

Implantación de sistemas fotovoltaicos para abastecimiento eléctrico.

Sistemas de climatización eficientes (aerotermia, ventilación natural).

Gestión de residuos:

Recogida selectiva y entrega en punto limpio.

Prohibición de quemas o vertidos.

Control de iluminación y ruido:

Uso de luminarias de baja intensidad, orientadas hacia el suelo.

Limitación de horarios de actividad ruidosa.

D. Medidas Compensatorias

Reforestación con especies autóctonas:

Se prevé la plantación de ejemplares de encina, madroño, lentisco y quejigo, en zonas actualmente degradadas de la finca.

Sendero interpretativo ambiental:

Creación de un recorrido de bajo impacto con paneles educativos sobre la flora y fauna local.

Plan de seguimiento ambiental:

Aportación de un plan con indicadores de control (ruido, residuos, consumo de agua), y compromisos de revisión anual.

CONCLUSIÓN GENERAL

La implantación del complejo ecoturístico presenta una baja incidencia territorial, paisajística y ambiental, siendo compatible con el uso del suelo rústico y ajustándose al modelo de desarrollo sostenible y bajo impacto exigido por la legislación andaluza.

Las medidas previstas garantizan la mitigación efectiva de los impactos, y aportan una mejora ambiental neta mediante la restauración del ecosistema y la educación ambiental.

1.3.g. Viabilidad económico-financiera de la actuación.

Se adjunta en el **ANEXO III**

1.3.h. En su caso, plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos.

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 95 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)** y en el **artículo 163 del Reglamento General de la LISTA (Decreto 550/2022, de 29 de noviembre)**, la **Calificación Urbanística** otorgada a los terrenos tendrá una **vigencia limitada en el tiempo**, atendiendo a la naturaleza de la actuación.

1. Determinación del plazo

- o El plazo de duración de la Calificación Urbanística será fijado en la propia resolución administrativa de autorización, en función de la actividad a desarrollar.
- o Para actuaciones de carácter permanente, como el presente complejo ecoturístico, la calificación podrá otorgarse por un plazo máximo de 30 años, prorrogables conforme a la normativa vigente.

2. Condición resolutoria

- o Transcurrido dicho plazo sin que se haya solicitado prórroga o renovado la autorización, la Calificación Urbanística caducará automáticamente.
- o En tal supuesto, el promotor quedará obligado a la restitución del suelo a su estado natural, de conformidad con lo previsto en el artículo 157 del Reglamento.

3. Prórroga

- o La prórroga deberá ser solicitada por el promotor con anterioridad a la finalización del plazo inicialmente concedido, acreditando la continuidad del uso autorizado y el cumplimiento de las condiciones impuestas.

4. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD, QUE AL MENOS ESTARÁN CONSTITUIDAS POR:

1.4.a. Las correspondientes a los deberes legales del régimen del suelo rústico.

El presente proyecto de complejo ecoturístico en Cartajima se compromete al cumplimiento íntegro de los deberes derivados del régimen del suelo rústico en Andalucía, garantizando:

- La preservación de los valores ambientales y paisajísticos.
- La adecuación de las edificaciones a la normativa urbanística y sectorial.
- La justificación del interés público y social del uso excepcional solicitado.
- La asunción de los costes e infraestructuras necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

1.4.b. Compromiso de mantener la vinculación entre las edificaciones y los usos del suelo rústico que justifican su autorización y de devolver los terrenos a su estado natural en los supuestos previstos en el Reglamento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de

Andalucía (LISTA) y en el artículo 157 del Reglamento General de la LISTA (Decreto 550/2022, de 29 de noviembre), el promotor asume expresamente los siguientes compromisos:

1. Vinculación de las edificaciones y construcciones:

- o Las edificaciones y construcciones autorizadas quedarán vinculadas de manera permanente al uso excepcional que justifica su implantación en suelo rústico.
- o No podrán destinarse a otros fines distintos de los autorizados, ni siquiera de forma temporal, salvo nueva autorización expresa de la Administración competente.

2. Restitución del suelo:

- o En los supuestos previstos en la normativa (cese de la actividad, incumplimiento de las condiciones de la autorización, caducidad de la calificación urbanística o imposición de la Administración), el promotor procederá a la devolución de los terrenos a su estado natural.
- o Dicha restitución comprenderá la demolición de edificaciones, retirada de instalaciones y restauración de la cubierta vegetal o natural del suelo, de conformidad con las indicaciones que establezcan los servicios técnicos de la Administración.

3. Responsabilidad del promotor:

- o La obligación de restitución será exigible en todo momento a costa del promotor, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran corresponder por incumplimiento de la autorización.

De este modo, la memoria deja claro que se asume el doble deber:

- mantener el vínculo entre edificaciones y el uso turístico autorizado,
- y devolver la finca a su estado natural en caso de cese o revocación de la autorización.

1.4.c. Pago de la prestación compensatoria en suelo rústico, conforme al artículo 22.5 de la Ley.

Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter extraordinario del suelo, se establece una prestación compensatoria que gestionará el municipio y que se destinará al Patrimonio Municipal de Suelo con una cuantía del diez por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras que hayan de realizarse, excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos. Esta cuantía podrá ser minorada conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente.

1.4.d. Solicitud de licencia urbanística, conforme al Proyecto de Actuación aprobado, en el plazo máximo de un año desde la resolución del procedimiento de autorización previa. El transcurso de dicho plazo determinará la caducidad de la autorización, que será declarada previa audiencia al interesado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y en el artículo 162 del Reglamento General de la LISTA (Decreto 550/2022, de 29 de noviembre), el promotor asume expresamente la obligación de:

1. Solicitud en plazo

- Presentar la solicitud de licencia urbanística para la ejecución del proyecto en el plazo máximo de un año contado desde la resolución que apruebe la autorización previa o el Proyecto de Actuación.

2. Caducidad de la autorización

- El incumplimiento de dicho plazo determinará la caducidad automática de la autorización concedida, lo que será declarado por la Administración competente previa audiencia al interesado.

3. Eficacia condicionada

- La autorización previa y el Proyecto de Actuación únicamente producirán plenos efectos una vez se haya obtenido la correspondiente licencia urbanística y se haya satisfecho, en su caso, la prestación compensatoria prevista en el artículo 22.5 de la LISTA.

Con este punto, la memoria recoge de forma expresa que el promotor se compromete a solicitar la licencia en el plazo de un

año, evitando la caducidad del acto administrativo que legitima la actuación en suelo rústico.

En Ronda a fecha de la firma digital.

Fdo.: Rafael Segundo Navarro - ARQUITECTO

2. PLANOS.

PLANO 1: SITUACIÓN EN EL TERRITORIO.

PLANO 2: SITUACIÓN EN EL P.E.P.M.F.

PLANO 3: USOS DEL SUELO.

PLANO 4: CUBIERTA VEGETAL.

PLANO 5: TOPOGRAFÍA E INFRAESTRUCTURA.

PLANO 6: ACCESO Y RED DE CAMINOS Y CARRETERAS.

PLANO 7: UBICACIÓN DE ECO-VIVENDAS_DISTANCIAS CON ARROYOS Y CAMINOS.

PLANO 8: PERFILES DE CORTE DEL TERRENO RESPCTO UBICACIÓN DEL ARROYO.

PLANO 9: CROQUIS DE ECO- VIVIENDAS

PLANO 10: CROQUIS DE ESPACIO COMÚN.

PLANO 11: ESTUDIO CUENCA HIDROGRÁFICA.

PLANO 12: ESTUDIO INUNDACIÓN ARROYOP BLANCO.

PLANO 13: INFOGRAFÍAS



ISABEL COLOMINA RIBAS
NOTARIO
C/ MOLINO N° 22
29400 - RONDA (MALAGA)
Tel: 952 87 37 41 - Fax: 952 87 37 42

«ACTA DE NOTORIEDAD»

NÚMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO. -----

En Ronda, mi residencia, a cuatro de Marzo de
dos mil diez. -----

Ante mí, ISABEL COLOMINA RIBAS, Notario de esta
Ciudad y del Ilustre Colegio de Andalucía. -----

==== C O M P A R E C E ====

DON EDUARDO JOSÉ COVACHO DE LA TORRE, mayor de
edad, casado en régimen de separación de bienes con
doña Almudena Berrocal Ramos, músico y vecino de
Monda, provincia de Málaga, domiciliado en
carretera de Monda a Guaro, sin número; provisto de
Documento Nacionalidad de Identidad y Número de
Identificación Fiscal, según me acreditan,
33.515.214-M. Otorgaron capitulaciones
matrimoniales mediante escritura otorgada el día 30
de junio de 2.000, ante el notario de Marbella, don
Álvaro E. Rodríguez Espinosa, bajo el número 3.345
de protocolo, anotadas en el Registro Civil de
Monda en el tomo 24, página 200, cuya copia

autorizada me exhibe y devuelvo para su presentación donde proceda. -----

INTERVIENE en su propio nombre y derecho, haciéndolo además, en nombre y representación de su esposa **DOÑA ALMUDENA BERROCAL RAMOS**, mayor de edad, casada en régimen de separación de bienes, empresario y de la misma vecindad y domicilio que su referido esposo, titular del D.N.I./N.I.F. 2.907.375-Z, en virtud de poder otorgado el día 22 de febrero de 2.000, ante el notario de San Sebastián de los Reyes, don Emilio López Melida, bajo el número 621 de protocolo. -----

Me exhibe copia autorizada de dicha escritura de apoderamiento. A mi juicio son suficientes, para la formalización de la presente acta, las facultades representativas acreditadas mediante aquel documento auténtico, al encontrarse entre las mismas las de comprar en proindiviso con el poderdante por cualquier título, otorgar los documentos que sean precisos o convenientes, incluso escrituras o actas de subsanación, rectificación o complemento, aunque incida en la figura jurídica de la autocontratación, doble o múltiple representación de intereses. -----



Asevera el apoderado la vigencia actual e inalterada de sus facultades representativas. ----

Le identifico por su expresado documento. -----

Tiene, a mi juicio, capacidad e interés legítimo para instar este requerimiento y, al efecto, -----

ME REQUIEREN

A mí, el notario, para conforme a lo dispuesto en los artículos 209 del Reglamento Notarial, inicie acta de notoriedad acreditativa de que las personas que se dirán son tenidas como dueñas de la finca que igualmente se indicará, **con la superficie total de siete hectáreas, seis áreas y once centiáreas**, a los efectos previstos en el artículo 298.1.2° del Reglamento Hipotecario, sirviendo la presente acta como documento complementario de título público de adquisición para la inmatriculación del exceso de cabida que resulta de la realidad y el catastro, con respecto a la cabida que consta en el Registro de la Propiedad, autorizado el día tres de octubre de dos mil seis, por el notario de Ronda, don Álvaro Obando

Bigeriego, con el número 1.692 de su protocolo, subsanada por otra otorgada ante mí, el día de hoy, con el número 437 de protocolo. -----

He obtenido certificación expedida por el Ilmo. Sr. Vicedecano del Colegio Notarial de Andalucía, de fecha diez de diciembre de dos mil nueve, acreditativa de no haberse autorizado ni hallarse en tramitación acta de notoriedad relativa a la misma finca a que se refiere el requerimiento. Dicha certificación la dejo unida a la presente. -----

Habiendo apreciado interés legítimo y ser notario hábil para actuar en el lugar donde radica la finca, acepto el requerimiento y en su virtud, recojo las siguientes manifestaciones que realizan en mi presencia los requirentes, tras ser advertidos expresamente de su deber de decir la verdad y de su responsabilidad en caso de falsedad en documento público: -----

1º).- Que, junto con su esposa doña Almudena Berrocal Ramos, son dueños por mitades indivisas y con carácter privativo, de la siguiente finca, la cual está inscrita únicamente en cuanto a la superficie que se dice a continuación: -----

RÚSTICA: Suerte de tierra matorral, olivar



secano y castañar, sita en término de Cartajima, paraje Viña de Juanes, también conocida como Viña Suárez y Serregüela. Tiene una cabida de siete hectáreas, seis áreas y once centiáreas. *Linda: por el norte, con las parcelas 91, 90 y 89, propiedad de doña Isabel García Álvarez, don Félix Fernández Andrades y don Francisco Ríos Fernández, respectivamente; sur, con las parcelas 28 y 29, propiedad respectivamente de doña Inmaculada Ceballos Benito y don Rafael Marmolejo Luna; este, las parcelas 37, 35 y 33, propiedad de don Francisco Javier Alarcón Cuevas, doña Ana Gil Ruiz y don Jesús Rosado Ponce, respectivamente; y, oeste, con el arroyo Blanco y límite de término municipal. -----

INSCRIPCIÓN.— Obra inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda en el tomo 148, libro 2, folio 249, finca número 148, inscripción 2ª. -----

2º).— Y que son tenidos como dueños de la misma, por mitades indivisas y con carácter privativo, con

la superficie que tiene según la realidad y el catastro, es decir, siete hectáreas, seis áreas y once centiáreas. -----

Tras la declaración inicial recogida en la presente acta, cumplimentaré lo solicitado mediante la tramitación de la oportuna acta de notoriedad, en la que recogeré las manifestaciones realizadas y el resultado de las pruebas que practique. -----

Una vez concluida el acta la incorporaré a mi protocolo bajo número independiente, en los términos que resultan del último párrafo del artículo 209 del Reglamento Notarial. -----

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. El responsable de dichos ficheros y de su custodia es el que figura como notario autorizante de la presente escritura y



su domicilio es el de Ronda (Málaga), calle Molino,
número veintidós. -----

Leo, por su elección, la presente acta al
requiriente, tras hacerle las reservas y
advertencias legales pertinentes, quien, enterado,
se ratifica, presta su consentimiento y firma
conmigo, el notario, que doy fe de su contenido y
de quedar extendida en cuatro folios de papel
timbrado de uso exclusivamente notarial, el
presente, y los tres anteriores correlativos en
orden, de la misma serie. Están las firmas de los
comparecientes. Signado, Firmado, Rubricado y
sellado por el Notario autorizante. -----

ARANCEL NOTARIAL. DERECHOS DEVENGADOS. Arancel aplicable, números: 1, 4, 7, N ^o 8 ^o .		
DOCUMENTO SIN CUANTÍA.	TOTAL:	61,6 € (Impuestos excluidos)

NOTA.- Para hacer constar que en el mismo día
del requerimiento comunico al Decano del Colegio
Notarial el inicio de la tramitación del acta. DOY
FE. Firmado por el notario autorizante. -----

DOCUMENTOS UNIDOS: -----



EL DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCIA,
consultados los antecedentes que obran en este Colegio, CERTIFICA:

NO se ha autorizado ni se halla en tramitación acta de notoriedad complementaria de título público de adquisición, relativa a las fincas cuya descripción figura al dorso, siendo requirentes DON EDUARDO JOSÉ COVACHO DE LA TORRE Y DOÑA ALMUDENA BERROCAL RAMOS.

Expido el presente a solicitud de DOÑA ISABEL COLOMINA RIBAS, Notario de RONDA, registrada en el libro especial de entrada con el número 1.955-GR, en Granada a diez de Diciembre del año dos mil nueve .

El Vicedecano, por delegación

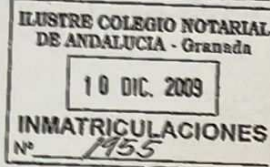


Fdo.: Salvador Torres Ruiz



Inmatriculaciones - Colegio Notarial de Andalucía - Sede Granada

ISABEL COLOMINA RIBAS
NOTARIO DE RONDA



SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN:

Por la presente SOLICITO de V.I. me sea remitida certificación acreditativa de haberse autorizado o no otra acta de notoriedad para inmatriculación de exceso de cabida a que se refiere el artículo 298 del Reglamento Hipotecario, relativa a la finca y persona/s que se indica, de conformidad con lo acordado por el Consejo General del Notariado y como requisito previo para aceptar su tramitación:

PERSONAS QUE SON TENIDAS COMO DUEÑAS: DON EDUARDO JOSÉ COVACHO DE LA TORRE y DOÑA ALMUDENA BERROCAL RAMOS, vecinos de Monda y titulares del D.N.I./N.I.F. 33.515.214-M y 02.907.375-Z.-

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:

RÚSTICA: Suerte de tierra secano, con distintos cultivos, sita en término de Cartajima, paraje Viña Suárez y Serreguela, también conocida como viña de Juane. Tiene una cabida, según título de cinco hectáreas, cincuenta y seis áreas y cincuenta y tres centiáreas, y según el Catastro siete hectáreas, seis áreas y once centiáreas. Linda: norte, Francisco Fernández Piña, hoy Carmen González Malrena y camino; sur, Juan Rosado Ponce y Arroyo de Suárez; este, Antonio Fernández Tirado y Francisco García García; y, oeste, arroyo Blanco. Esta finca está constituida por las parcelas 30, 31 y 32 del polígono 3.-

REFERENCIAS CATASTRALES: 29037A003000300000FR, 29037A003000310000FD y 29037A003000320000FX.-

Título de adquisición que se alega: Los esposos don Eduardo José Covacho de la Torre y doña Almudena Berrocal Ramos adquirieron la finca descrita por compra a don Juan Fernández Piña, mediante escritura otorgada el día 3 de octubre de 2.006, ante el notario de Ronda, don Álvaro Obando Biglerlego, bajo el número 1.692 de protocolo.

En Ronda, a 10 de diciembre de 2.009.-

ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA.



0681522

